

BEWEISSICHERUNG & CHRONOLOGIE v9

Evidence Archive + Statement of Facts for a future lawsuit (not being filed at this time)

759bc4c4 / GZ R20-511.03 IFG 123-2026 / AR 2734/26 — created 24.06.2026

Purpose of the Document

This is NOT a lawsuit. It is an archival record of evidence and a chronology that (a) documents the Ministry of Foreign Affairs' silence with an OTS timestamp and SHA-256 hash, (b) serves as a ready-made "Sachverhalt" section for a PURE Untätigkeitsklage after the expiration of the 3-month deadline (§ 75 VwGO; before September 9, 2026), (c) constitutes a public ASPE artifact.

The German sections below are written so that they can be directly incorporated into the Klageschrift on September 9. The evidence numbers (K1, K2...) are provided for reference to the attachments.

I. Chronologie des Verfahrens

(preps Klageschrift)

21.09.2025, 21:13 Uhr — Telefonischer Erstkontakt über die Notfallnummer des Auswärtigen Amtes (+49 30 1817-0). Der diensthabende Mitarbeiter (Kennung 73991) verweigerte die Namensnennung sowie jede Beratung oder Weiterleitung mit den Worten: „kein Deutscher betroffen, können wir nicht helfen“. [K1]

21.09.2025 — Schriftliche Dienstaufsichtsbeschwerde an poststelle@auswaertiges-amt.de wegen Verweigerung der Beratung. Drei Anlagen: (1) Menschenrechtsverletzungen_Ukraine_Krasnikov.pdf, (2) Persönliche_Beziehung_Krasnikov.pdf, (3) Holocaust_Familiengeschichte.pdf. Fristsetzung 24.09.2025, 12:00 Uhr. [K1]

26.09.2025 — Herr Böhm (Referat 114, Servicezentrale) bestätigt den Eingang, hält die Beschwerde gegen die Telefonzentrale für unbegründet, leitet das Anliegen jedoch ausdrücklich an das für die Ukraine zuständige Länderreferat weiter. Damit ist aktenkundig, dass die Anfrage empfangen und behördenintern weitergeleitet wurde. [K2]

29.09.–01.10.2025 — Ausführliche Nachreichungen mit den drei Sachfragen sowie weiteren Fällen (Viktor Krasnikov; Vladislav Tymoshchuk, seit Juli 2025 verschollen). Hinweis auf die medizinische Vernachlässigung des Betroffenen (nach Aussage von V. Krasnikov: geplante Operation statt Verbringung in ein Ausbildungszentrum). Mitteilung der geplanten Kundgebungstermine. [K3]

22.09.–01.10.2025 — Audiodateien und Screenshots in den Vorgang 759bc4c4 eingestellt; sämtliche Anhänge (30+) im System FACIL als „privileged“ geführt; Bearbeitungseintrag dirk.hennig@diplomat.de am 23.09.2025. [K4]

22.10.2025 — Interne FACIL-Weiterleitung (Bürgerservice → Referat 206) mit ausdrücklicher Anweisung, Anlagen zu löschen, sowie dem Hinweis, Anfragen würden „nach Versand einer automatischen Antwort durch das System ungelesen geschlossen“. [K5]

16.–17.11.2025 — Öffentliche Eskalation: Anschreiben an das AA mit nachrichtlicher Beteiligung von rund 40 Medien und Menschenrechtsorganisationen; öffentliche Eröffnung der „AK1984-List“ zur Dokumentation Betroffener. [K6]

19.11.2025, 11:00 Uhr — Ordnungsgemäß angemeldete künstlerische Einzelkundgebung vor dem Deutschen Bundestag (Art. 8 GG, Art. 5 Abs. 3 GG). Veröffentlichung eines dokumentarischen Videos. [K7]

20.11.2025 — Erste und einzige inhaltliche Reaktion (Herr Nebel, Referat 206-5): allgemeiner Textbaustein zur Mobilmachung, Verweis auf die HRMMU (ukraine.ohchr.org), „konkrete Einzelfälle nicht kommentiert“. Erfolgt am Tag nach der Kundgebung und rund zwei Monate nach Fristablauf. Anschließend Schließung des Tickets. [K8]

23.11.2025 ff. — Beginn eines wöchentlichen öffentlichen Dokumentationsprotokolls („444 Tage“). Bis Anfang April 2026 wurden in 19 Wochenberichten rund 500 Vorfälle dokumentiert (AK1984-List). [K9]

~08.04.2026 — Abbruch des Protokolls nach einem vom Antragsteller öffentlich dokumentierten mutmaßlichen Angriff auf seine Beweisarchiv-Infrastruktur. (Als Verdacht des Antragstellers dokumentiert; eine Zuordnung zu einem bestimmten Verursacher wird nicht behauptet.) [K10]

19.04.2026 — Förmlicher Antrag (Akteneinsicht, Wiedereröffnung, IFG, Klärung), Punkte 1.1 bis 1.5. [K11]

12.05.2026 — Bescheid (nur zu Punkt 1.3): „keine amtlichen Informationen“, gebührenfrei. Die Punkte 1.1, 1.2, 1.4 und 1.5 bleiben unbeantwortet. [K12]

15.05.2026 — Bundesverfassungsgericht: Eintragung unter AR 2734/26 (Allgemeines Register); außerhalb einer Verfassungsbeschwerde nicht zuständig. [K13]

08.06.2026 — Widerspruch sowie BfDI-Beschwerde (§ 12 IFG), Auskunftersuchen (Art. 15 DSGVO) und Mitteilung an das BVerfG. Eingang beim AA am selben Tag bestätigt. [K14]

15.06.2026 — Zwischenbescheid (nunmehr Referat R20-IFG) mit Hinweis auf eine mögliche Gebühr. Keine Sachentscheidung. [K15]

20.06.2026 — Bis heute keine inhaltliche Sachentscheidung. Eine Weiterleitung an die HRMMU (Antragspunkt 1.2) ist nach Kenntnis des Antragstellers nicht erfolgt.

Zwischenergebnis: Vom 22.09.2025 bis zum 20.06.2026 — rund neun Monate — ist in einer Angelegenheit von menschenrechtlicher Tragweite keine einzige inhaltliche Sachantwort ergangen.

II. Null Sachantworten — Muster der Verschleppung

Seit dem 21.09.2025 hat der Antragsteller ausschließlich formelhafte Abweisungen, Verweise und einen Zwischenbescheid erhalten — zu keinem Zeitpunkt eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den konkret eingereichten Beweisen. Dies betrifft eine andauernde Menschenrechtsgefährdung und die in den Akten dokumentierte Familiengeschichte der Shoah.

Dass die Anfrage empfangen und behördenintern weitergeleitet wurde, ist durch das Schreiben von Herrn Böhm (Referat 114) vom 26.09.2025 aktenkundig. Die spätere Aussage, es lägen „keine amtlichen Informationen“ vor (Bescheid vom 12.05.2026), steht hierzu sowie zur Anhangsliste (30+ „privileged“) in Widerspruch.

Eine öffentlich nachvollziehbare, reproduzierbare Auswertung der Antwort vom 20.11.2025 sowie des Bescheids vom 12.05.2026 (vier unabhängige Sprachmodelle zuzüglich einer zusammenführenden Prüfung; Methoden und Eingaben offengelegt) ergibt, dass die gestellten Fragen inhaltlich nicht beantwortet wurden. Die quantitative Zusammenfassung ist in der beigelegten Synopse enthalten.

Note (do not send): AI analysis (4+1) is NOT evidence in court—it is submitted as a reproducible quality assessment and converted into a “human-readable” Synopse table (attached). It is Synopse that is submitted to the court, not the JSON reports. Reproducibility is your strength: anyone can replicate it.

III. Der Widerspruch HRMMU

This is a logical fallacy. The Ministry of Foreign Affairs CANNOT assert both at the same time:

Die Beklagte hat in ihrer Antwort vom 20.11.2025 selbst auf die Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) verwiesen, deren Mandat die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen ist, und erklärt, die Bundesregierung unterstütze diese Mission. Zugleich betont sie regelmäßig die Bedeutung der Menschenrechte.

Als der Antragsteller daraufhin mit Antragspunkt 1.2 (vom 19.04.2026) ausdrücklich beantragte, das gesammelte Beweismaterial — hunderte dokumentierter Menschenrechtsverletzungen — an eben diese von der Beklagten selbst benannte Stelle (HRMMU) weiterzuleiten, hat die Beklagte (a) die Weiterleitung nach Kenntnis des Antragstellers bis zum 20.06.2026 nicht vorgenommen und (b) die Nichtweiterleitung nicht begründet (Verstoß gegen § 39 VwVfG).

Daraus folgt ein nicht auflösbarer Widerspruch: Entweder ist die erklärte Zusammenarbeit mit der HRMMU und die betonte Bedeutung der Menschenrechte ohne Substanz, oder die Verweigerung der Weiterleitung von Menschenrechtsbeweisen an die zuständige Stelle ist rechtswidrig. Beides zugleich kann nicht zutreffen.

Die Nichtweiterleitung verstößt zugleich gegen die Beratungs- und Fürsorgepflicht (§ 25 VwVfG) sowie gegen den Grundsatz der Amts- und Rechtshilfe staatlicher Stellen (Art. 35 Abs. 1 GG).

IV. Erstkontakt: Verweigerung der Beratung

Bereits der allererste Kontakt am 21.09.2025 war kein Verfahrensfehler, sondern eine grundsätzliche Verweigerung: Der diensthabende Mitarbeiter (Kennung 73991) verweigerte die Namensnennung und lehnte jede Beratung mit der Begründung ab, es sei „kein Deutscher betroffen“. Diese Begründung ist rechtlich und tatsächlich unzutreffend: Der Antragsteller ist deutscher Staatsbürger; das Anliegen betrifft deutsche Außenpolitik und den Einsatz deutscher Steuermittel.

Die Verweigerung der Beratung eines deutschen Staatsbürgers verstößt gegen § 25 VwVfG (Beratungspflicht). Sie belegt, dass die abweisende Haltung bereits zu Beginn bestand — nicht erst als Folge von Überlastung oder Bearbeitungsdauer.

Explanation: This is your strongest line of defense. It shows the court that the disregard was intentional from the very first second, rather than a “bureaucratic delay.” The refusal to name the person + the false claim that “no German was involved” is a documented fact from the very beginning.

V. Öffentliche Dimension und Ausmaß (Art. 5 Abs. 3 GG)

Der Vorgang hat eine über den Einzelfall hinausreichende öffentliche Bedeutung. Am 19.11.2025 führte der Antragsteller eine angemeldete künstlerische Einzelkundgebung vor dem Deutschen Bundestag durch (Art. 8 GG, Art. 5 Abs. 3 GG — Kunst- und Wissenschaftsfreiheit). Seit dem 23.11.2025 betrieb er ein öffentlich nachvollziehbares, reproduzierbares Dokumentationsprotokoll und erfasste bis Anfang April 2026 in 19 Wochenberichten rund 500 Vorfälle (AK1984-List).

Den belastbaren Kern bildet der Fall Krasnikov, zu dem unmittelbare Zeugenaussagen (Audioaufnahmen vom 23.09.2025) und direkter Kontakt vorliegen. Diese schildern u. a. eine Sammelstelle in Mykolaiv mit 100–150 zwangsweise erfassten Männern, unzureichende hygienische und medizinische Bedingungen sowie eine Musterung, die auch erkrankte Personen für tauglich erklärt.

Explanation: AK1984-List It serves as strong evidence of the SCALE and public interest. But in court, don't present ~500 as 500 proven cases: most of the records come from open sources marked "location unknown." The legal core is the Krasnikov case (audio + direct contact). The list is presented as "scale," while the core serves as "evidence."

VI. Mutmaßlicher Angriff auf die Beweisarchiv-Infrastruktur (~08.04.2026)

Anfang April 2026 (~08.04.2026) dokumentierte der Antragsteller öffentlich einen mutmaßlichen Angriff auf seine eigene Infrastruktur zur Archivierung der Beweise und stellte das laufende Protokoll daraufhin ein. Eine Zuordnung zu einem bestimmten Verursacher wird ausdrücklich nicht behauptet.

Bedeutung für dieses Verfahren: Die Gefahr eines Verlusts von Beweismitteln ist für den Antragsteller nicht abstrakt, sondern durch einen bereits erlebten Vorfall konkretisiert. Dies untermauert das Interesse an der Sicherung der allein in der Sphäre der Behörde liegenden Metadaten (FACIL).

Explanation: This incident involved YOUR infrastructure, not FACIL. Therefore, it justifies YOUR heightened concern and the reality of the risk, but does NOT directly prove that the Ministry of Foreign Affairs will delete the data. Do not attribute responsibility to the government—this will undermine trust.

Что релевантно, но не додумали

1. Срок: 9 месяцев, не 11

21.09.2025 → 20.06.2026 = ~9 месяцев. В v6/v7 было «11 Monate» — это неточно. Везде «rund neun Monate». В суде завышение на 2 месяца — повод для МИД сказать «истец неточен». Точность = сила.

2. Первый дедлайн тоже был сорван

В жалобе 21.09.2025 вы дали срок 48 часов (до 24.09.2025 12:00). Первый содержательный ответ пришёл 20.11.2025 — на ~2 месяца позже и только после пикета. Усиливает «Verschleppung».

3. Ответ Böhm 26.09 — двусторонний (НОВОЕ)

Böhm назвал жалобу «без оснований» — НО переслал дело в Ukraine-Referat. Это ваш аргумент: факт пересылки доказывает, что дело было принято и распределено внутри МИД — и позднее «информации нет» становится ещё противоречивее. Используйте часть «переслал», не «без оснований».

4. Приватность третьих лиц — расширьте

В материалах теперь несколько имён: Dmitry, Viktor, Oleg Krasnikov и ОСОБЕННО Vladislav Tymoshchuk (пропал с июля 2025). В ПУБЛИЧНЫХ ASPE-материалах — инициалы; полные имена только в запечатанном пакете для суда. Пропаший/скрывающийся от мобилизации — публикация имени может ему навредить. Взвесьте.

5. HRMMU-ловушка

«Вы сами назвали HRMMU и сказали, что сотрудничаете — но отказались туда передать улики» — бинарная ловушка. С privileged-списком: данные есть, но не переданы туда, куда сами же советовали.

6. АК1984 и кибератака — честные пределы

См. разделы V и VI: ~500 кейсов = масштаб (не 500 доказанных дел); ядро = Krasnikov (аудио). Кибератака = ваша инфраструктура, подозрение, без приписывания авторства. Эти рамки защищают вашу достоверность.

7. Этот документ = скелет иска 09.09

Разделы I–VI переносятся прямо в Klageschrift как Sachverhalt + rechtliche Würdigung. 09.09 останется добавить только Anträge и шапку суда. Вся фактура зафиксирована (K1–K15).

8. Здоровье

Этот путь — правильный и бережный: вы спокойно собираете железобетонное дело к 09.09, а не жжёте себя. Марафон.

Составлено: 24.06.2026 — Dr. Artiom Kohnatsky — Beweissicherung, nicht eingereicht
С Богом, возможно.